

1500931-54.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR TAVARES DE OLIVEIRA FERRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

IGOR TAVARES DE OLIVEIRA FERRES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 25 de abril de 2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500931-54.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500931-54.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR TAVARES DE OLIVEIRA FERRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

IGOR TAVARES DE OLIVEIRA FERRES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 25 de abril de 2020, por volta das 20h30min., na Rua Brasília, nº 100, jardim São Daniel, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 156 porções de cocaína, 146 porções de maconha e 122 porções de Crack, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2020 (fl.65), o acusado foi citado (fl.71) e apresentou resposta a acusação (fls.76).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor (§4, do art. 33 da Lei de Drogas).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.80/83.

No que tange à autoria, esta restou bastante duvidosa para esta Juíza que presidiu a instrução.

O réu, tanto na Delegacia como em Juízo, prestou idêntico depoimento. Disse que estava no local, em uma festa de aniversário, quando policiais chegaram. Não correu e foi abordado com agressividade. Alegou que portava apenas uma única porção de droga para seu consumo, mas que outras pessoas traficando no local, mas distante da festa.

Por sua vez, o único policial ouvido nesta solenidade confirmou a abordagem e o encontro das drogas em uma sacola que teria sido jogada, mas destacou que eram três indivíduos que correram e em sua narrativa ainda disse : "eles soltaram a sacola". Somente quando especificamente indagado disse que foi o réu. Pela narrativa do miliciano, é certo que eram várias pessoas no local, e estava de noite, de modo que incerto o vínculo do réu com as drogas.

Aliás, chama atenção que a própria Autoridade Policial, quando da lavratura do flagrante, fez expressa menção de que o réu portava em seu bolso da calça a única porção alegada em seu interrogatório (fls.09), o que indica certa dúvida do Delegado.

Registre-se, conforme pacífica jurisprudência, que os agentes públicos gozam de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos, pois não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal em prejudicar o réu.

No entanto, o conjunto probatório da acusação não apresenta a firmeza necessária para subsidiar o decreto condenatório, eis que não há liame concreto indicativo de que o réu seja o proprietário da sacola com entorpecentes encontrada.

Ademais, o réu é primário, não ostenta qualquer antecedente e exerce trabalho lícito, não se envolveu com nenhuma prática delitiva desde dos fatos (dois anos), e mais, não foi visto praticando nenhum ato de mercancia.

Forçoso convir, nesta quadra, diante do quadro probatório produzido, temerário o decreto condenatório. Por conseguinte, imperiosa é a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo para absolver o acusado da imputação versada na peça inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO E ABSOLVO O RÉU IGOR TAVARES DE OLIVEIRA FERRES, filho de Alessandra Regina De Oliveira e Edgar Cavalcante Ferres, RG nº. 54.282.773, da imputação do art. 33 "caput" da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Transitada em julgado, expeça-se as comunicações de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA